

|                                                                |                |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FORMATO</div> <div>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</div> |                | <div></div> <div>EMSEMPUCAR E.S.P.</div> <div>Empresa Municipal de Servicios Públicos de<br/>Cartagena del Chairá</div> |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera              |                |                                                                                                                                                                                                            |
| Proceso: Contratación                                          | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                         | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                                                                                                                                                 |

# PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADO REGULADO EMSEMPUCAR E.S.P.

INVITACIÓN PARA RECIBIR OFERTAS DE VENTA O SUMINISTRO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO PARA EL  
PERIODO 01 DE ENERO DE 2027 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2028

INVITACIÓN PÚBLICA N° CP-EMPC2026-002

|                                                         |                |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FORMATO<br/>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</div> |                | <div><br/><b>EMSEMPUCAR E.S.P.</b><br/>Empresa Municipal de Servicios Públicos de<br/>Cartagena del Chairá</div> |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera       |                |                                                                                                                                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                   | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                  | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                                                                                                                                          |

## Contenido

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA.....                                  | 3  |
| OBJETO DE LA CONVOCATORIA.....                                               | 3  |
| NATURALEZA DE LA INVITACIÓN.....                                             | 4  |
| MARCO REGULATORIO.....                                                       | 4  |
| INFORMACIÓN DEL AGENTE CONVOCANTE .....                                      | 4  |
| OFERENTES.....                                                               | 4  |
| DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA A CONTRATAR.....                                   | 5  |
| SITIO DE ENTREGA.....                                                        | 5  |
| FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROCESO.....                                     | 5  |
| CRONOGRAMA DEL PROCESO .....                                                 | 6  |
| PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA. ....                        | 7  |
| REQUISITOS PARA LOS OFERENTES.....                                           | 7  |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN SICEP.....                                        | 8  |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN .....                                                | 8  |
| CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN .....                                              | 8  |
| AUDIENCIA PÚBLICA.....                                                       | 9  |
| PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES .....                              | 10 |
| FORMALIZACIÓN DE LA OFERTA.....                                              | 10 |
| DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO.....                                    | 10 |
| SUSPENSION O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA .....                            | 11 |
| CONTENIDO DE LA OFERTA.....                                                  | 11 |
| VALIDEZ DE LA OFERTA.....                                                    | 11 |
| MINUTA DE CONTRATO .....                                                     | 11 |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO .....                                               | 12 |
| PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA ..... | 12 |
| PRODUCTOS POR CONTRATAR.....                                                 | 13 |

|                                                                                               |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                               |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                             |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                                         | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                                        | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| MODALIDAD DE SUMINISTRO PAGUE LO CONTRATADO – PC.....   | 14 |
| CANTIDADES SOLICITADAS.....                             | 14 |
| PRECIO COTIZADO OFERTA .....                            | 14 |
| IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES.....                   | 14 |
| ANEXOS.....                                             | 16 |
| ANEXO 1 – REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS.....        | 16 |
| ANEXO 2 – CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO..... | 17 |
| ANEXO 3 – MODELO DE PAGARÉS .....                       | 18 |

|                                                                                               |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                               |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                             |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                                         | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                                        | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

### INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA

La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Cartagena del Chairá - EMSERPUCAR E.S.P., desea seleccionar en igualdad de oportunidades la propuesta que ofrezca las mejores condiciones, atendiendo las disposiciones del derecho privado y del Estatuto Interno de Contratación, según lo previsto en el parágrafo del artículo 8 de la Ley 143 de 1994 y en el artículo 10 de la misma Ley, el título II, Capítulo 1 de la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001, con el fin de seleccionar la más favorable para la celebración de un contrato, cuyo objeto será REQUISITOS GENERALES PARA SUMINISTRAR ENERGÍA Y POTENCIA PARA ATENDER EL MERCADO REGULADO DURANTE LA VIGENCIA DE TIEMPO COMPRENDIDA ENTRE LAS 00:00 HORAS DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2027 HASTA LAS 24:00 HORAS DEL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2028. De acuerdo con el alcance, condiciones y especificaciones indicadas en el presente documento.

Los alcances y la metodología están descritos en los presentes requisitos generales y en los ANEXOS del presente documento.

El futuro contrato deberá ser desarrollado bajo las mejores condiciones técnicas, administrativas, en los tiempos de ejecución previstos en los presentes pliegos; con una estructura de costos óptima y económicamente viable para EMSERPUCAR E.S.P. de acuerdo con el alcance, condiciones y especificaciones fijadas en la presente convocatoria, teniendo siempre presente el garantizarle los derechos y deberes de los suscriptores, usuarios y clientes de EMSERPUCAR E.S.P.

La presentación de la propuesta implica la aceptación plena del proponente de las reglas contenidas en los presentes Requisitos Generales, incluida la minuta del contrato. La presente sección establece las instrucciones y condiciones generales a tener en cuenta en la presentación de las ofertas de suministro de energía.

### OBJETO DE LA CONVOCATORIA

EMSERPUCAR E.S.P., invita a los interesados a presentar ofertas para el suministro de energía en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2028.

|                                                                                               |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                               |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                             |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                                         | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                                        | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

### **NATURALEZA DE LA INVITACIÓN**

La presente invitación y los documentos que se produzcan a partir de la misma por EMSERPUCAR E.S.P., no implican la aceptación por parte de ella ni crean la obligación de aceptar las ofertas que se presenten o cualquier otra obligación.

### **MARCO REGULATORIO**

El presente proceso de convocatoria pública para la contratación de suministro de energía eléctrica se rige por lo dispuesto en la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, las cuales establecen los principios de transparencia, eficiencia, neutralidad y libre concurrencia en la contratación de energía para el mercado regulado. Asimismo, se da cumplimiento a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y la Ley 143 de 1994, así como a la regulación y procedimientos operativos del Mercado de Energía Mayorista administrado por XM, incluyendo el uso del SICEP como mecanismo oficial para la publicación, gestión y seguimiento de la convocatoria. De igual forma, el proceso observará las disposiciones vigentes en materia de contratación de energía, confiabilidad del sistema, y aquellas relacionadas con la promoción de fuentes no convencionales de energía renovable, cuando aplique, garantizando la adecuada prestación del servicio a los usuarios finales bajo criterios de sostenibilidad técnica, económica y regulatoria.

### **INFORMACIÓN DEL AGENTE CONVOCANTE**

La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Cartagena del Chairá – EMSERPUCAR E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios organizada conforme a la legislación colombiana, que desarrolla la actividad de comercialización de energía eléctrica en el Mercado de Energía Mayorista (MEM). EMSERPUCAR E.S.P. se encuentra debidamente registrada ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), operado por XM, bajo el código SIC EMPC, y atiende principalmente demanda del mercado regulado en su área de influencia. En el marco de sus obligaciones como comercializador, la entidad adelanta el presente proceso de convocatoria con el propósito de garantizar el abastecimiento oportuno, eficiente y confiable de energía eléctrica para sus usuarios finales, en cumplimiento de la normativa vigente aplicable al sector eléctrico colombiano.

### **OFERENTES**

Pueden presentar oferta las personas naturales o jurídicas individualmente o en forma conjunta, ya sea en consorcio, que tengan la categoría de Generadores o

|                                                                                               |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                               |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                             |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                                         | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                                        | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

Comercializadores incluyendo Plantas Menores y que se encuentren inscritos y a Paz y Salvo ante el Administrador de Intercambios Comerciales-ASIC, que no se encuentren incursos en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación.

Se aceptan ofertas de participantes que tengan a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de estas, definido en el Cronograma de la Convocatoria en el SICEP, proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, que hayan terminado el estudio de factibilidad técnica y financiera de cada uno de los proyectos considerados en su propuesta.

#### **DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA A CONTRATAR**

La demanda de energía eléctrica objeto de la presente convocatoria corresponde a los requerimientos de suministro para la atención del mercado regulado atendido por la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Cartagena del Chairá – EMSERPUCAR E.S.P., proyectada con base en el comportamiento histórico de consumo, las tendencias de crecimiento de usuarios y la evolución esperada de la demanda en su área de influencia. La energía por contratar se expresa en términos anuales (MWh/año) y se desagrega en perfiles mensuales y horarios que serán suministrados como anexo al presente pliego, con el fin de reflejar de manera adecuada las condiciones reales de consumo. Estas proyecciones constituyen una estimación técnica utilizada exclusivamente para efectos de la convocatoria y no implican obligación de compra mínima por parte del agente convocante, quien podrá ajustar sus requerimientos conforme a las condiciones operativas del sistema y a la demanda efectivamente atendida en el Mercado de Energía Mayorista, administrado por XM.

#### **SITIO DE ENTREGA**

EMSERPUCAR E.S.P., recibirá la energía ofrecida en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, y con base en las normas de este, EMSERPUCAR asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

#### **FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROCESO**

Para cualquier efecto, la correspondencia relacionada con esta Convocatoria Pública de Ofertas debe ser remitida a EMSERPUCAR E.S.P., Cl. 4 #5-32, Centro, Cartagena Del Chairá, Caquetá. Si presenta alguna duda relacionada con esta convocatoria puede

|                                                                                               |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                               |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                             |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                                         | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                                        | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

escribir a la dirección electrónica del funcionario responsable Yeison Fabián Agredo Martínez, [jefecomercial@emserpucar-esp.gov.co](mailto:jefecomercial@emserpucar-esp.gov.co)

### CRONOGRAMA DEL PROCESO

EMSERPUCAR E.S.P., formula invitación pública a los interesados en presentar ofertas mediante publicación en la página web <https://www.emserpucar-esp.gov.co/> y mediante aviso de convocatoria pública para la celebración de contratos de energía para el mercado regulado de acuerdo con el Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas - SICEP administrado por la Compañía de Expertos en mercados X.M. S.A. E.S.P.; de conformidad con lo dispuesto en Resolución CREG 130 de 2019 y sus modificaciones. La convocatoria pública se registrará de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma; los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el SICEP:

| #  | Hito                                                                                          | Fecha                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Publicación de aviso de inicio de convocatoria                                                | Mar. 11 ago.2026                    |
| 2  | Publicación de pliegos para consulta                                                          | Mar. 11 ago. 2026                   |
| 3  | Plazo para solicitar aclaraciones al pliego en consulta                                       | Mar. 18 ago. 2026                   |
| 4  | Publicación de pliegos de condiciones definitivos                                             | Lun. 24 ago. 2026                   |
| 5  | Plazo para la entrega de la oferta reserva                                                    | Lun. 07 sept. 2026                  |
| 6  | Fecha y hora límite para la entrega de los requisitos habilitantes y de las ofertas (agentes) | Lun. 07 sept. 2026<br>18 h. 00 min. |
| 7  | Fecha límite entrega de requisitos por parte de XM                                            | Mar. 08 sept. 2026                  |
| 8  | Plazo máximo para verificación (EMPC) y subsanación de requisitos habilitantes (agentes)      | Mar. 15 sept. 2026                  |
| 9  | Plazo para remitir al ASIC oferentes habilitados                                              | Mie. 16 sept. 2026                  |
| 10 | Fecha límite entrega ofertas de oferentes habilitados por parte de XM                         | Jue. 17 sept. 2026                  |
| 11 | Fecha de evaluación de ofertas en audiencia pública                                           | Vie. 18 sept. 2026<br>16 h. 00 min. |

|                                                                                  |                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                  |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                            | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                           | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

|    |                                                 |                   |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|
| 12 | Fecha máxima para la formalización del contrato | Mie. 07 oct. 2026 |
| 13 | Registro de contratos al ASIC                   | Vie. 09 oct. 2026 |

### **PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA.**

Los pliegos de condiciones estarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico del SICEP de acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma.

Si existen dudas sobre el contenido y alcance de los pliegos de condiciones o se encuentran incongruencias, errores u omisiones, o si se requiere la modificación de esta, se debe hacer la correspondiente petición vía correo electrónico, al siguiente correo [jefecomercial@emserpucar-esp.gov.co](mailto:jefecomercial@emserpucar-esp.gov.co) hasta la fecha máxima establecida en el cronograma.

EMSERPUCAR E.S.P. contestará a más tardar en los plazos y horas establecidas todas las solicitudes presentadas. No se atenderán consultas personales ni telefónicas. En la misma fecha EMSERPUCAR E.S.P., podrá hacer las modificaciones que considere convenientes mediante Adendas. Las que se publicarán en el SICEP.

Surtido el tiempo de consulta, EMSERPUCAR E.S.P. publicará en el SICEP los pliegos de condiciones definitivos de acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma e informará a los oferentes interesados que los Pliegos fueron modificados a través del SICEP. El pliego de condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

### **REQUISITOS PARA LOS OFERENTES**

En el anexo 1, se relacionan los requisitos habilitantes, que los participantes deben cargar en SICEP con sus respectivos anexos dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

EMSERPUCAR E.S.P., verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes en las fechas establecidas en el cronograma, de ser necesario se solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones de estos, los cuales deben ser entregadas dentro este plazo, en forma física mediante correo certificado o vía mail por correo electrónico certificado a [jefecomercial@emserpucar-esp.gov.co](mailto:jefecomercial@emserpucar-esp.gov.co), en caso contrario se considera que no fueron subsanados y no serán sujeto a evaluación.

|                                                                                  |                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                  |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                            | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                           | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

Los oferentes que cumplan con todos los requisitos habilitantes expuestos en estos términos podrán considerarse proponentes elegibles. Una vez cumplido el plazo establecido, EMSEMPUCAR E.S.P., remitirá al ASIC la lista de los oferentes habilitados. En todo caso, los documentos remitidos de manera electrónica deberán ser fiel copia del original cuya información y suscripción deberá estar debidamente diligenciada por el responsable. Dichos documentos deberán ser totalmente legibles y no se aceptan fotos de archivo.

### **PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN SICEP**

Los oferentes deberán presentar las ofertas en el formato “Cuadro de Cantidades de Energía y Precio”, para cada uno de los productos a más tardar en la fecha y hora establecida en el cronograma.

### **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

EMSEMPUCAR E.S.P., someterá a evaluación únicamente las ofertas que cumplan los siguientes requisitos:

- ✓ Se dará prioridad a las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente pliego y sus anexos, las ofertas alternativas, es decir, ofertas que se desvíen de las condiciones establecidas se evaluarán siempre que existan faltantes de energía por adjudicar conforme a la oferta de reserva o a las cantidades máximas requeridas en el presente pliego y que el precio ofertado se encuentre por debajo del precio de reserva.
- ✓ Las ofertas que superen los precios de la oferta reserva no serán evaluadas.
- ✓ Solo serán aceptadas las ofertas que presenten un único precio por periodos anuales.
- ✓ Se aceptan ofertas con condiciones de actualización diferentes como el IPC o si existiese un indicador propio en el mercado que permita minimizar el costo trasladable al usuario final.

### **CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN**

EMSEMPUCAR E.S.P., efectuará los estudios del caso y el análisis comparativo de las ofertas, para aceptar aquella(s) oferta(s) que le sea(n) más favorable(s) y esté(n) ajustada(s) a los requisitos exigidos en esta invitación a ofrecer, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución CREG 130 de 2019.

|                                                         |                |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FORMATO<br/>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</div> |                | <div><div>EMSEPU CAR E.S.P.<br/>Empresa Municipal de Servicios Públicos de<br/>Cartagena del Chairá</div></div> |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera       |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Proceso: Contratación                                   | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                                                                                                                                |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                  | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                                                                                                                                         |

- Elegibilidad: serán consideradas elegibles las ofertas que cumplan los requisitos habilitantes y las condiciones esenciales de los pliegos. Los requisitos subsanables podrán ser corregidos dentro de los términos establecidos.
- Evaluación por producto: las ofertas se evaluarán de manera independiente para cada producto, de acuerdo con las cantidades y condiciones de suministro establecidas.
- Oferta económicamente admisible: únicamente serán consideradas para adjudicación las ofertas cuyo precio sea igual o inferior a la Oferta de Reserva definida para el respectivo producto.
- Libre concurrencia: no se establecerán preferencias entre ofertas por razón del tipo de garantía, perfil de energía, modalidad de contratación, forma de pago o porcentaje ofertado, siempre que cumplan las condiciones mínimas exigidas.
- Ofertas parciales: se aceptarán ofertas por cantidades parciales. El oferente podrá ofertar desde el 10 % hasta el 100 % de la energía requerida para cada producto.
- Adjudicación a uno o varios oferentes: cada producto podrá ser adjudicado total o parcialmente a uno o varios oferentes, hasta completar la cantidad requerida.
- Orden de mérito: las ofertas elegibles se ordenarán de menor a mayor precio, adjudicándose en ese orden hasta cubrir la cantidad disponible, respetando el porcentaje mínimo de adjudicación aceptado por cada oferente.
- Adjudicación parcial: cuando la oferta disponible sea superior a la cantidad remanente, EMSEPUCAR podrá adjudicar únicamente la cantidad necesaria para completar el requerimiento, siempre que se respete el porcentaje mínimo de adjudicación indicado por el oferente.
- Empates y energía no adjudicada: en caso de igualdad de precios, se priorizará la oferta que permita cubrir una mayor cantidad de energía; si persiste el empate, podrá distribuirse proporcionalmente la cantidad disponible. Si no se logra cubrir el 100 % de la energía, podrán mantenerse las adjudicaciones parciales realizadas.
- Declaratoria desierta: un producto solo podrá declararse desierto, total o parcialmente, cuando no existan ofertas elegibles y económicamente admisibles susceptibles de adjudicación conforme a las reglas de los pliegos.

### **AUDIENCIA PÚBLICA**

La audiencia pública se realizará en la fecha y hora establecidas en el cronograma, de manera virtual, para lo cual se estará informado oportunamente, tanto a través de SICEP como de la página WEB de EMSEPUCAR E.S.P., el respectivo link de acceso.

|                                                                                               |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                               |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                             |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                                         | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                                        | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

EMSERPUCAR E.S.P., solo puede evaluar las ofertas transferidas por el SICEP con la metodología de evaluación definida en los pliegos de condiciones definitivos.

EMSERPUCAR E.S.P., resolverá en el transcurso de la audiencia a todos o a cualquiera de los oferentes las aclaraciones o informaciones que estime pertinentes, a fin de despejar cualquier punto dudoso o equívoco de las ofertas.

Se les informará vía correo electrónico el resultado de la convocatoria a todos los agentes que participaron, para ello deberán registrar en el chat de la audiencia los correos electrónicos. EMSERPUCAR E.S.P., informará al ASIC y a los demás interesados, como mínimo con cinco (5) días hábiles de anterioridad a la realización de la audiencia, el lugar y la hora en el que se llevará a cabo.

#### **PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES**

En caso de existir reclamaciones, se deben presentar por parte de los oferentes en la audiencia pública en donde se lleva a cabo la evaluación. EMSERPUCAR E.S.P., analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

#### **FORMALIZACIÓN DE LA OFERTA**

EMSERPUCAR E.S.P., formalizará la relación jurídica resultante de este proceso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública.

EMSERPUCAR E.S.P., remitirá al SICEP los resultados de la convocatoria pública por tardar cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de formalización de la relación jurídica resultante o de la audiencia pública en el caso de ser declara desierta. En ese mismo plazo se remitirá a los oferentes adjudicado la minuta de contrato.

#### **DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO**

EMSERPUCAR E.S.P., puede declarar desierta la convocatoria cuando no se presenten ofertas; cuando ningún oferente sea habilitado; cuando existan motivos económicos y/o técnicos dentro de las ofertas que impidan una evaluación objetiva; cuando las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas en la audiencia con la metodología de evaluación o cuando los precios ofertados superen la oferta reserva.

|                                                                                               |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                               |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                             |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                                         | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                                        | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

### **SUSPENSION O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA**

En caso de que EMSERPUCAR E.S.P., estime conveniente suspender la convocatoria, informará al SICEP para que este cambie el estado de la convocatoria a suspendida en el expediente electrónico. Esta suspensión en ningún caso será superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la actualización del estado de la convocatoria en el expediente electrónico del SICEP de acuerdo con lo establecido por la resolución CREG 130 de 2019.

En caso de que pasados los diez (10) días hábiles, EMSERPUCAR E.S.P., no realice la solicitud de reactivación de la convocatoria, el ASIC cambiará el estado de la convocatoria en el expediente electrónico del SICEP a cancelada y procede a cerrar el expediente.

Si EMSERPUCAR E.S.P., decide cancelar la convocatoria, se procederá a documentar e informar al ASIC oportunamente. El ASIC debe cambiar el estado de la convocatoria a cancelada en el expediente electrónico del SICEP y procede a cerrar el expediente.

### **CONTENIDO DE LA OFERTA**

- Requisitos habilitantes (Anexo 1).
- Cuadro de cantidades de Energía y Precio (Anexo 2).

### **VALIDEZ DE LA OFERTA**

La oferta tendrá una validez de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha establecida para el cierre de la convocatoria.

En caso de que la fecha de cierre de la convocatoria sea prorrogada por EMSERPUCAR E.S.P., todos los proponentes deberán prorrogar, en concordancia, tanto el termino de validez de su propuesta como la vigencia de la garantía de seriedad de la misma.

### **MINUTA DE CONTRATO**

En este documento, anexo a la presente convocatoria, se describen los términos finales del contrato a celebrarse con el oferente u oferentes seleccionados.

Con base en la minuta que se anexa, EMSERPUCAR E.S.P., se encuentra dispuesta a negociar los términos finales del contrato a celebrarse con el/los oferentes seleccionados, de mutuo acuerdo y en beneficio de las partes.

|                                                                                               |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                               |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                             |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                                         | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                                        | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

EMSERPUCAR E.S.P., se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente las observaciones expuestas en el plazo estipulado para presentarlas. La existencia de la relación jurídica surgida se encontrará sujeta a la condición suspensiva de que se constituya la garantía de cumplimiento del objeto ofrecido.

Las modificaciones a la minuta del contrato solo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre las partes una vez el contrato haya sido registrado ante el ASIC. Por lo anterior, las partes no pueden modificar el documento durante el período comprendido entre la publicación de pliegos definitivos y el registro del contrato ante el ASIC.

### **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

Cada una de las partes constituirá a favor de la otra la siguiente garantía:

**El oferente:** El oferente tendrá cinco (5) días hábiles a partir de la firma de la minuta de contrato para constituir a favor de EMSERPUCAR E.S.P., como garantía de cumplimiento, un pagaré en blanco con carta de instrucciones en los términos del modelo incorporado como Anexo a este documento.

El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que EMSERPUCAR E.S.P., tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyos eventos, EMSERPUCAR E.S.P., la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

**EMSERPUCAR E.S.P.:** dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha de aceptación de la oferta, constituirá un pagaré con su respectiva carta de instrucciones, a favor del oferente favorecido para garantizar el pago de la energía suministrada, adicionalmente constituirá una garantía bancaria, según las características de la oferta que resulte adjudicada o efectuará pago anticipado a más tardar diez días hábiles antes del inicio del suministro.

### **PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA**

El plazo para la liquidación de la relación jurídica surgida de la oferta es de tres (3) meses contados a partir del vencimiento de la vigencia de esta.

|                                                                |                |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FORMATO</div> <div>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</div> |                | <div></div> <div>EMSEMPUCAR E.S.P.</div> <div>Empresa Municipal de Servicios Públicos de<br/>Cartagena del Chairá</div> |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera              |                |                                                                                                                                                                                                            |
| Proceso: Contratación                                          | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                         | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                                                                                                                                                 |

## PRODUCTOS POR CONTRATAR

| RESUMEN DEL PRODUCTO 1                                       |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO                                             | PAGUE LO CONTRATADO                                                                                                                                                                           |
| TIPO DE CARGA                                                | Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar y el Anexo N°3 Cantidades Horarias Solicitadas. |
| VIGENCIA DEL CONTRATO                                        | Del 01 de ENERO de 2027 al 31 de diciembre de 2027                                                                                                                                            |
| MERCADO DE REFERENCIA                                        | Mercado Regulado                                                                                                                                                                              |
| CANTIDAD DE ENERGÍA<br>Según curvas solicitadas en el anexo. | 19.339 MWh.                                                                                                                                                                                   |
| INDEXADOR                                                    | IPP serie oferta interna provisional, publicado por el DANE, en pesos por kWh constantes de junio de 2026.                                                                                    |
| GARANTÍAS                                                    | Comprador: Pagaré en blanco con la carta de instrucciones o garantía bancaria<br>Vendedor: Garantía de cumplimiento                                                                           |
| TÉRMINOS ADICIONALES                                         | Todos los demás descritos en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria                                                                                                                    |
| RESUMEN DEL PRODUCTO 2                                       |                                                                                                                                                                                               |
| TIPO DE CONTRATO                                             | PAGUE LO CONTRATADO                                                                                                                                                                           |
| TIPO DE CARGA                                                | Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar y el Anexo N°3 Cantidades Horarias Solicitadas. |
| VIGENCIA DEL CONTRATO                                        | Del 01 de ENERO de 2028 al 31 de diciembre de 2028                                                                                                                                            |
| MERCADO DE REFERENCIA                                        | Mercado Regulado                                                                                                                                                                              |
| CANTIDAD DE ENERGÍA<br>Según curvas solicitadas en el anexo. | 20.974 MWh                                                                                                                                                                                    |
| INDEXADOR                                                    | IPP serie oferta interna provisional, publicado por el DANE, en pesos por kWh constantes de junio de 2026.                                                                                    |
| GARANTÍAS                                                    | Comprador: Pagaré en blanco con la carta de instrucciones o garantía bancaria<br>Vendedor: Garantía de cumplimiento                                                                           |
| TÉRMINOS ADICIONALES                                         | Todos los demás descritos en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria                                                                                                                    |

|                                                                                  |                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                  |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                            | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                           | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

### **MODALIDAD DE SUMINISTRO PAGUE LO CONTRATADO – PC**

Modalidad de cotización en la que EMSERPUCAR E.S.P., se compromete a pagar a precio de contrato toda la energía contratada, independiente de que ésta sea consumida o no.

### **CANTIDADES SOLICITADAS**

Los oferentes deben cotizar en el formato del anexo 2 “Cuadro de cantidades de energía y precio”, las cantidades ofertadas bajo la modalidad anunciada en el punto anterior, es decir, pague lo contratado – PC, hasta las cantidades solicitadas de acuerdo con las distribuciones horarias establecidas. Se debe tener en cuenta que para algunos periodos se solicita sobre curva y para otros periodos se solicita plana.

### **PRECIO COTIZADO OFERTA**

Para las cantidades del “Cuadro de cantidades de energía y precio”, los oferentes deberán cotizar para cada mes, el precio en pasos del kilovatio-hora (\$/kWh.) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo en pasos constantes de junio de 2026.

Los precios cotizados deben corresponder a los sitios de entrega especificados en el literal “punto de entrega” de la presente invitación.

### **IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES**

El oferente deberá considerar en su propuesta que el contrato que se suscriba con EMSERPUCAR E.S.P. la obligación de pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, vigentes al momento de suscripción del contrato y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Si con posterioridad a la suscripción del contrato, se llegaren a modificar los impuestos que incidan directamente en los precios cotizados por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos, ello será tenido en cuenta por LA EMPRESA, para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle los mayores costos o hacerle las deducciones, según la real incidencia. Se consideran impuestos o gravámenes que inciden directamente sobre los precios cotizados con criterio legal, no económico, aquellos que tienen como materia imponible el gasto o consumo, aduanas,

|                                                         |                |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FORMATO<br/>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</div> |                | <div><div>EMSERPUCAR E.S.P.<br/>Empresa Municipal de Servicios Públicos de<br/>Cartagena del Chairá</div></div> |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera       |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Proceso: Contratación                                   | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                                                                                                                                |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                  | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                                                                                                                                         |

impuesto sobre las ventas IVA-, industria y comercio, impuestos selectivos al consumo del nivel departamental.

La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Cartagena del Chairá EMSERPUCAR E.S.P, es agente de Retención en la Fuente, NO somos autorretenedores ni grandes contribuyentes.

|                                                                                               |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                               |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                             |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                                         | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                                        | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

## ANEXOS

### ANEXO 1 – REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS

Como documentación mínima, para ser tenidos en cuenta en el presente proceso, los agentes interesados deben presentar como mínimo la siguiente documentación:

1. Certificado de registro ante el ASIC o quien cumpla sus funciones con vigencia no mayor a 30 días de la fecha de presentación de la oferta
2. Certificado Existencia, Capacidad y Representación: Los oferentes acreditarán su existencia y capacidad a través de Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio (por el órgano competente según la naturaleza jurídica del proponente), con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha de presentación de la oferta. Los oferentes deberán acreditar una duración, como mínimo, igual al plazo de ejecución del objeto y un año más. EMSEMPUCAR E.S.P. podrá abstenerse de evaluar las ofertas de las personas jurídicas que se encuentren incursas en causal de disolución o se encuentren en liquidación.
3. De existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, suscribir el contrato y todos relacionadas directa o indirectamente con la presente convocatoria.
4. Registro Único Tributario con vigencia no mayor a 30 días de la fecha de la presentación de la oferta.
5. Será aceptada como garantía de seriedad de la oferta un Pagaré en Blanco con carta de instrucciones que cumpla con lo siguiente:

**Cuantía:** El valor mínimo de la misma deberá corresponder al valor más alto entre el tres por ciento (3 %) del valor total de la propuesta, incluyendo impuestos en pesos colombianos.

**Vigencia:** 60 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas.

6. Para proyectos de generación futuros se deberá entregar certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de

|                                                                                               |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b><br/><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b></p> |                |  |
|                                                                                               |                |                                                                                     |
| Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera                                             |                |                                                                                     |
| Proceso: Contratación                                                                         | Versión: 02    | Código: FO-AF-CT-04                                                                 |
| Tipo de Proceso: Apoyo                                                                        | Página: 1 de 2 | Vigencia desde: enero 2026                                                          |

entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta, los cuales deben tener su estudio de factibilidad técnica y financiera terminado a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Igualmente deben entregar información general adicional sobre dichos proyectos.

7. En caso de presentarse agentes que hayan estado en procesos de limitación de suministro en los últimos 12 meses, se debe adjuntar un oficio en el que se indique los motivos por los cuales se encontró en esta situación y los soportes con fechas visibles que acrediten los tiempos y documentos para salir de este proceso.

## ANEXO 2 – CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO

A continuación, se detalla por producto y periodo la cantidad de energía que se solicita para el presente proceso. De igual forma se dispone de esta información en archivo formato .xlsx:

| Producto 1   |                             |                      |                            |                         |
|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Periodo      | Energía requerida (MWh-mes) | Energía ofertada (%) | Energía ofertada (MWh-mes) | Tarifa monomía (\$/kWh) |
| ene-27       | 1567.72                     |                      |                            |                         |
| feb-27       | 1433.10                     |                      |                            |                         |
| mar-27       | 1626.50                     |                      |                            |                         |
| abr-27       | 1611.01                     |                      |                            |                         |
| may-27       | 1591.52                     |                      |                            |                         |
| jun-27       | 1551.14                     |                      |                            |                         |
| jul-27       | 1607.44                     |                      |                            |                         |
| ago-27       | 1572.35                     |                      |                            |                         |
| sep-27       | 1665.61                     |                      |                            |                         |
| oct-27       | 1657.68                     |                      |                            |                         |
| nov-27       | 1652.25                     |                      |                            |                         |
| dic-27       | 1802.93                     |                      |                            |                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>19,339</b>               | 100%                 | <b>19,339</b>              |                         |

|                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORMATO</b><br><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b> |                       | <br><b>EMSEMPUCAR E.S.P.</b><br><small>Empresa Municipal de Servicios Públicos de<br/>Cartagena del Chairá</small> |
| <b>Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera</b>  |                       |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proceso: Contratación</b>                              | <b>Versión: 02</b>    | <b>Código: FO-AF-CT-04</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo de Proceso: Apoyo</b>                             | <b>Página: 1 de 2</b> | <b>Vigencia desde: enero 2026</b>                                                                                                                                                                     |

| Producto 2   |                             |                      |                            |                         |
|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Periodo      | Energía requerida (MWh-mes) | Energía ofertada (%) | Energía ofertada (MWh-mes) | Tarifa monomía (\$/kWh) |
| ene-28       | 1727.09                     |                      |                            |                         |
| feb-28       | 1575.77                     |                      |                            |                         |
| mar-28       | 1796.31                     |                      |                            |                         |
| abr-28       | 1714.99                     |                      |                            |                         |
| may-28       | 1726.47                     |                      |                            |                         |
| jun-28       | 1720.68                     |                      |                            |                         |
| jul-28       | 1716.36                     |                      |                            |                         |
| ago-28       | 1742.99                     |                      |                            |                         |
| sep-28       | 1765.45                     |                      |                            |                         |
| oct-28       | 1787.21                     |                      |                            |                         |
| nov-28       | 1811.71                     |                      |                            |                         |
| dic-28       | 1888.60                     |                      |                            |                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>20,974</b>               | 100%                 | <b>20,974</b>              |                         |

### ANEXO 3 – MODELO DE PAGARÉS

El modelo de pagarés para la presente convocatoria será el precisado a continuación, no se permite cambios de fondo sobre el mismo, únicamente de forma en caso de considerarlo necesario.

|                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1>FORMATO</h1> <h2>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</h2>      |                              |  <p><b>EMSERPUCAR E.S.P.</b><br/>Empresa Municipal de Servicios Públicos de<br/>Cartagena del Chairá</p> |
| <p><b>Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera</b></p> |                              |                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Proceso: Contratación</b></p>                             | <p><b>Versión: 02</b></p>    | <p><b>Código: FO-AF-CT-04</b></p>                                                                                                                                                           |
| <p><b>Tipo de Proceso: Apoyo</b></p>                            | <p><b>Página: 1 de 2</b></p> | <p><b>Vigencia desde: enero 2026</b></p>                                                                                                                                                    |

**ANEXO PAGARÉ No. XXX DEL CONTRATO No. XXX-XXXX (VENDEDOR)**

\_\_\_\_\_, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_, actuando en Nombre y Representación de la sociedad denominada \_\_\_\_\_, identificada con el N.I.T. # \_\_\_\_\_ con domicilio principal en la ciudad de \_\_\_\_\_ obrando en mi calidad de Representante Legal, calidad que acredito por medio de certificado de existencia y representación legal adjunto a este documento, declaro que en virtud del presente Título Valor **PAGARÉ incondicionalmente a la orden de EMSERPUCAR E.S.P.**, con domicilio principal en la ciudad de Cartagena del Chairá, identificada con el N.I.T. # ~~XXXXXXXX-X~~, las siguientes sumas de dinero: **a)** por concepto de capital,

la suma de \_\_\_\_\_ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ \_\_\_\_\_). **b)** Por concepto de intereses moratorios, la suma de \_\_\_\_\_ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ \_\_\_\_\_). **PRIMERO:** En caso de incumplimiento en la suma indicada en el literal a) del presente pagaré **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a **EMSERPUCAR E.S.P.**, sobre tal suma intereses moratorios a la máxima tasa legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada. **SEGUNDO: EL DEUDOR** renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora. **TERCERO: EL DEUDOR** asumirá la totalidad de los gastos que ocasione la ejecución y cobro de este pagare. **CUARTO:** Para efectos del impuesto de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por suscripción de contratos, incluidos títulos valores es del cero por ciento (0%). No obstante lo anterior, si se llegara a causar en cualquier momento este tributo originado en virtud de la constitución de esta pagaré, se declara que **EMSERPUCAR E.S.P.** se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, debiendo la otra parte en caso que aplique realizar el pago del 50% del valor que llegará a causarse por concepto del citado impuesto. **QUINTO:** Los espacios en blanco de este pagaré se diligenciarán conforme a lo establecido en la carta de instrucciones que se anexa al mismo. **SEXTO: EL DEUDOR** excusa el protesto de este título valor.

En Constancia de lo anterior, una vez leído y aprobado se suscribe el presente título valor en la ciudad de

Cartagena del Chairá el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Representante Legal XXXXXXXXXXXX

C.C.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURIDICO (VENDEDOR)

|                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORMATO</b><br><b>INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA</b> |                       | <br><b>EMSERPUCAR E.S.P.</b><br><small>Empresa Municipal de Servicios Públicos de<br/>Cartagena del Chairá</small> |
| <b>Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera</b>  |                       |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proceso: Contratación</b>                              | <b>Versión: 02</b>    | <b>Código: FO-AF-CT-04</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo de Proceso: Apoyo</b>                             | <b>Página: 1 de 2</b> | <b>Vigencia desde: enero 2026</b>                                                                                                                                                                     |

**ANEXO PAGARÉ No. XXX DEL CONTRATO No. XXX-XXXX (COMPRADOR)**

\_\_\_\_\_, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_, actuando en Nombre y Representación de la sociedad denominada **EMSERPUCAR E.S.P.**, identificada con el N.I.T. # ~~XXXXXXXX~~-x con domicilio principal en la ciudad de **CARTAGENA DEL CHAIRÁ** obrando en mi calidad de Representante Legal, calidad que acredito por medio de certificado de existencia y representación legal adjunto a este documento, declaro que en virtud del presente Título Valor PAGARÉ incondicionalmente a la orden de (VENDEDOR), Empresa de Servicios Públicos, con domicilio principal en la ciudad de (**CIUDAD**), identificada con el N.I.T. # \_\_\_\_\_, las siguientes sumas de dinero: a) por concepto de capital, la suma de PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ \_\_\_\_\_). b) Por concepto de intereses moratorios, la suma de \_\_\_\_\_ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ \_\_\_\_\_). **PRIMERO:** En caso de incumplimiento en la suma indicada en el literal a) del presente pagaré **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a (VENDEDOR), sobre tal suma intereses moratorios a la máxima tasa legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada. **SEGUNDO: EL DEUDOR** renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora. **TERCERO: EL DEUDOR** asumirá la totalidad de los gastos que ocasione la ejecución y cobro de este pagaré. **CUARTO:** Para efectos del impuesto de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por suscripción de contratos, incluidos títulos valores es del cero por ciento (0%). No obstante lo anterior, si se llegara a causar en cualquier momento este tributo originado en virtud de la constitución de este pagaré, se declara que EMSERPUCAR E.S.P. se encuentra exenta del pago de dicho impuesto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 532 y 533 en concordancia con la sentencia C-736 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, debiendo la otra parte en caso que aplique realizar el pago del 50% del valor que llegará a causarse por concepto del citado impuesto. **QUINTO:** Los espacios en blanco de este pagaré se diligenciarán conforme a lo establecido en la carta de instrucciones que se anexa al mismo. **SEXTO: EL DEUDOR** excusa el protesto de este título valor.

En Constancia de lo anterior, una vez leído y aprobado se suscribe el presente título valor en la ciudad de CARTAGENA DEL CHAIRÁ el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Representante Legal  
**EMSERPUCAR E.S.P.**  
C.C.

NOTA: ESTE ES EL MODELO DEL PAGARÉ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURIDICO (COMPRADOR)